

REPUBLICA DE VENEZUELA
ESTADO PORTUGUESA

Gaceta Municipal

del Distrito Páez

Art. 1o.—Se crea la GACETA Municipal del Distrito Páez.

Art. 2o.—Todos los Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás documentos que aparezcan en la Gaceta Municipal tendrán autenticidad legal

(Acuerdo del 1o. de Abril de 1937)

AÑO IVL

Acarigua, 25 de Octubre de 1983

Mes

NUMERO EXTRAORDINARIO



ORDENANZA SOBRE CONTRALORIA
MUNICIPAL

**EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO PAEZ,
ESTADO PORTUGUESA**
en uso de sus atribuciones legales
decreta la siguiente
ORDENANZA SOBRE CONTRALORIA MUNICIPAL

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°—De conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Municipal, la Contraloría Municipal es el órgano encargado de efectuar el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, y de las operaciones que con ellos se realicen.

Art. 2°—La Contraloría Municipal es el órgano auxiliar del Concejo Municipal en su función de control sobre la Hacienda Municipal y goza de independencia orgánica y funcional en el ejercicio de sus atribuciones.

Art. 3°—Todas las autoridades del Municipio, las Juntas Comunales de su jurisdicción y los particulares están obligados a prestar su efectiva y oportuna colaboración a los funcionarios de la Contraloría Municipal, para el mejor cumplimiento de su función fiscalizadora.

Art. 4°—La Contraloría Municipal podrá comunicarse directamente con todos los cuerpos, entidades y funcionarios, cualesquiera que sea su categoría, cuyas cuentas, actividades y operaciones estén sujetas a su control y fiscalización, quedando aquellos obligados a proporcionarle las informaciones escritas o verbales y los libros, registros o documentos que se les requiera.

Art. 5°—Sin perjuicio de su autonomía funcional y administrativa, la Contraloría Municipal remitirá copia de los informes que le soliciten la Contraloría General de la República o la Contraloría General del Estado.

Art. 6°—El Presupuesto de la Contraloría Municipal, será incorporado en el Presupuesto del Concejo Municipal y estará sujeto a las leyes y reglamentos que normen, en último, tanto en el proceso de formulación, aprobación, ejecución y control como el de su liquidación o fenecimiento.

al Concejo un informe sobre la situación de la Contraloría Municipal. Igualmente presentará los demás informes que en cualquier momento le solicite el Concejo y la Contraloría General de la República, así mismo los que solicite la Contraloría General del Estado en relación a la inversión del situado Municipal.

Art. 8º—La Contraloría Municipal deberá remitir anualmente a la Contraloría General de la República, en los tres (3) meses siguientes a la finalización de cada periodo fiscal, un informe de sus actuaciones y de las gestiones administrativas del Municipio, adjuntando los balances de ejecución presupuestaria y los balances generales en sus respectivos anexos, así como el inventario anual actualizado de los bienes del Municipio.

Salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobada, el incumplimiento de esta disposición se considera falta grave y acarreará la inmediata remoción del Contralor, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Art. 9º—La organización interna de la Contraloría Municipal será determinada por el Contralor Municipal, previa consulta con la Contraloría General de la República.

Art. 10º—La Contraloría Municipal actuará bajo responsabilidad y dirección del Contralor Municipal.

Art. 11º—El control fiscal atribuido por esta Ordenanza a la Contraloría Municipal, debe ser ejercido por el Contralor y demás funcionarios de la misma, con absoluta independencia e imparcialidad, y exento de toda influencia política partidista.

Art. 12º—Para ser nombrado en el cargo de Contralor Municipal se requiere ser venezolano por nacimiento, tener experiencia en control fiscal o financiero en la administración pública o privada o poseer el título de Abogado, Economista, Contador Público, Administrador, Técnico Superior en Administración u otras carreras afines, condiciones que serán acreditadas ante el jurado que sea designado para efectuar el concurso correspondiente, conforme a lo prescrito en el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal.

Art. 13°—El Contralor durará en sus funciones todo el período municipal pudiendo ser reelegido. Éste podrá ser destituido de su cargo por sentencia penal o administrativa condenatoria. Declarado por el juez que hay mérito suficiente para someterlo a juicio el Contralor quedará de hecho suspendido en el ejercicio de sus funciones durante todo el proceso. Las faltas temporales del Contralor serán suplidas por el funcionario que designe la Cámara y las ausencias por un Contralor Interino que nombrará el Concejo mientras se prevé el cargo, conforme al Artículo 72 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal.

Art. 14°—El Contralor Municipal tendrá derecho de palabra en el Concejo Municipal, en sus comisiones y en las Juntas Comunales cuando sea invitado a ellas. Igualmente tendrá derecho de palabra en el Concejo Municipal en la oportunidad de rendir informe sobre las actividades del organismo a su cargo.

Art. 15°—El Contralor Municipal tiene facultad para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Contraloría a su cargo, sujetándose a lo previsto en los Artículos 135 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y las Ordenanzas de Personal vigentes.

TITULO II **DE LAS FUNCIONES GENERALES**

Art. 16°—La Contraloría Municipal, sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría General de la República, tendrá fundamentalmente las siguientes funciones:

- 1.—Ejercer el Control Previo y Posterior de los ingresos y egresos de Hacienda Pública Municipal que excedan de Bs. 10.000,00 y el control de los organismos descentralizados, empresas y funciones del Municipio.
- 2.—Fiscalizar y controlar el patrimonio municipal.
- 3.—Sistematizar y centralizar la contabilidad de los ingresos, egresos, derechos, obligaciones, bienes y materias de todas las dependencias de la entidad.
- 4.—Examinar las cuentas y operaciones financieras de las oficinas de la entidad.
- 5.—Mantener un registro del personal municipal con indicación de la fecha del nombramiento y del sueldo o salario y otras remuneraciones que le esté asignado, así como los beneficios de jubilaciones, pensiones y becas. Queda prohibido pagar sueldos, salarios o remuneraciones alguna a quien no se encuentre inscrito en el registro de personal.
- 6.—Controlar el cumplimiento de los programas anuales de

- las gestiones administrativas y financieras.
- 7.—Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la República u otros organismos públicos al Concejo, o a empresas y fundaciones municipales o las que hiciere el Concejo a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades por las cuales fueron instituidos. A tal efecto podrá realizar inspecciones y establecer los sistemas de control que estime conveniente.
 - 8.—Velar por el cumplimiento de las atribuciones de los fiscales e inspectores de Hacienda Municipal.
 - 9.—Publicar trimestralmente en la Gaceta Municipal y en un diario local el estado y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos municipales.
 - 10.—Formar y actualizar anualmente el inventario de bienes conforme a las normas establecidas por la Contraloría General de la República.
 - 11.—Vigilar que los ingresos extraordinarios sean invertidos de conformidad con el Artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal.
 - 12.—Las demás atribuciones y deberes que le asignan la Ley Orgánica del Régimen Municipal, las Ordenanzas Municipales y otras disposiciones legales.

TÍTULO III DEL CONTROL PREVIO

Art. 17°—La Contraloría ejercerá el control previo de los ingresos financieros o rentas propias creadas o autorizadas por el Concejo.

A los efectos del control de los ingresos, la Contraloría verificará que:

Las liquidaciones están basadas en lo dispuesto en las ordenanzas correspondientes.

Se hayan cumplido todas las disposiciones legales en los casos de exoneración o rebajas de impuestos, tasas y derechos municipales.

PARAGRAFO UNICO: La Contraloría Municipal ejercerá el control previo de los ingresos provenientes de la renta de ejidos una vez que la Cámara Municipal haya aprobado contrato de compra-venta correspondiente.

Art. 18°—La Contraloría Municipal, ejercerá el control previo de los gastos y de los compromisos que excedan de diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) y que afecten la ejecución del presupuesto municipal, con vista a su aprobación u objeción en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, así como el control de cualquier otra transacción que implique compromisos financieros para el Municipio.

este al
la obra
transita
vela

particular...
le de los funcionarios de la administración Municipal y
fraccionamiento de los bienes y adquisiciones con el
pósito de eludir el control previo.

✓ **PARAGRAFO SEGUNDO** El Administrador Municipal y
demás autoridades competentes exhibirán a la Contraloría Municipal los comprobantes, documentos e informaciones que permitan el ejercicio de un control eficaz sobre las operaciones efectuadas.

Art. 19º—El Concejo Municipal, el Administrador Municipal y demás autoridades del Municipio, antes de celebrar a la adquisición de bienes o servicios y a la celebración de contratos que impliquen compromisos financieros para el Municipio deberán someterse los proyectos respectivos a la fiscalización y control de la Contraloría Municipal.

Según la naturaleza y modalidad del contrato la Contraloría verificará:

- 1º—Que el gasto este correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o a créditos adicionales legalmente decretados;
- 2º—Que exista disponibilidad en la partida o crédito correspondiente;
- 3º—Que se hayan cumplido las disposiciones legales pertinentes;
- 4º—Que los precios sean justos y razonables; y
- 5º—Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder de las obligaciones que ha de asumir el contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La Contraloría verificará los demás aspectos de la legalidad del contrato y advertirá al ente contratante las violaciones que observare en las estipulaciones proyectadas, con señalamiento expreso de las responsabilidades que podrían surgir si el contrato fue celebrado sin subsanar tales irregularidades. Si el ente contratante disintiere del criterio de la Contraloría, deberá expresar dentro de los treinta (30) días siguientes en forma razonada los motivos por los cuales procedió a celebrar el contrato.

[Firma manuscrita]

PARAGRAFO SEGUNDO No procederá la verificación de precios prevista en el Numeral 4° de este Artículo, cuando el contrato haya sido otorgado mediante licitación pública supervisada por la Contraloría Municipal, excepto los que requieran ser aprobados por la Contraloría General de la República, conforme a la Ley Orgánica del Régimen Municipal.

Art. 20°—Cuando de conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Municipal y demás disposiciones vigentes, los contratos deben ser autorizados por el Concejo Municipal, será necesaria la fiscalización de la Contraloría Municipal, salvo en lo que se refiere a la disponibilidad presupuestaria. En todo caso debe enviarse a la Contraloría Municipal una copia certificada del respectivo contrato dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su otorgamiento.

*completa
muni
ción*

Art. 21°—No podrá iniciarse la ejecución de ningún contrato mientras éste no haya sido fiscalizado previamente por la Contraloría conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza. En caso de rescisión de un contrato, la autoridad respectiva deberá participar inmediatamente a la Contraloría las causas que motivaron tal decisión y acompañará los datos y documentos pertinentes.

Art. 22°—La Contraloría Municipal, vigilará los procesos de licitación de obras públicas, pudiendo intervenir en cualquiera de sus fases.

Art. 23°—La Contraloría Municipal, analizará los presupuestos y especificaciones técnicas de los contratos de obras públicas u otros de naturaleza similar, a fin de verificar la razonabilidad y justeza de los precios propuestos, para cuyo efecto tomará en cuenta los precios que rijan al momento en el mercado. Igualmente serán sometidos a su análisis y opinión las modificaciones de los contratos de obras cuando se afecten: Los precios, cantidades, especificaciones o condiciones originalmente establecidas.

Art. 24°—Son inexistentes y, en consecuencia, no tendrán ningún efecto los contratos que celebren las autoridades del Municipio sin la previa fiscalización de la Contraloría Municipal, impartida conforme a las disposiciones de la presente ordenanza, excepto lo indicado en el Artículo 20.

Reservado

Art. 25°—Las órdenes de pago que se emitan contra el Tesoro Municipal deben ser sometidas al control previo de la Contraloría Municipal, sin cuyo requisito no podrán ser

pagadas. A tal efecto la Contraloría verificará

- 1º—Que hayan sido emitidas de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y las prescripciones de la Contraloría
- 2º—Que estén debidamente imputadas a créditos del presupuesto o a créditos adicionales legalmente acordados.
- 3º—Que exista disponibilidad presupuestaria.
- 4º—Que hayan sido remitidas para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones previstas legalmente; y
- 5º—Que correspondan a créditos efectivos de sus tutelares

PARAGRAFO UNICO: Se exceptúan de la fiscalización previa de la Contraloría Municipal, los gastos que deben ser pagados con los fondos en poder de las Juntas Comunales, los cuales serán objeto de control posterior.

Art. 26º—Las valuaciones de obras serán sometidas a revisión y verificación de la Contraloría Municipal, previamente a su pago, pudiendo dicho organismo efectuar el control perceptivo de las obras ejecutadas, cuando así lo estime conveniente.

Art. 27º—Cuando se trate de órdenes finales, correspondientes a contratos de obras públicas que la Municipalidad haya aprobado, la Contraloría deberá verificar y comprobar las actas definitivas de entrega y que la orden esté acompañada de la respectiva solvencia laboral.

Art. 28º—La Contraloría Municipal efectuará el control perceptivo de las adquisiciones, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones de las órdenes de compra y contratos de suministros celebrados, debiendo llevar un registro actualizado de proveedores y de los precios de los efectos, materiales, maquinarias, equipos y demás bienes suministrados al Municipio, a fin de analizar los presupuestos y especificaciones de los contratos respectivos.

Art. 29º—Realizadas las verificaciones a que se refieren los Artículos 19 y 25 de esta Ordenanza, la Contraloría Municipal fiscalizará y controlará el proyecto de contrato o la orden de pago respectivos y los devolverá a la dependencia en la cual se originaron. En caso de objeción expresará las razones que la fundamentan.

Art. 30º—Objetado un mandamiento de pago y no rectificado por el funcionario ordenador, corresponderá al Concejo Municipal decidir acerca de la objeción formulada. Si éste rectificare la orden, la Contraloría deberá darle curso pero dejará constancia al pie de la misma de la objeción formulada y de la decisión del Concejo.

PARAGRAFO UNICO: El Concejo Municipal no podrá ratificar órdenes de pago cuya objeción se haya fundamentado en falta de disponibilidad presupuestaria, ni podrá autorizar sobregiros presupuestarios a menos que existan razones de fuerza mayor en cuyo caso deberá tomar las previsiones para la oportuna restitución de la disponibilidad presupuestaria con el acuerdo de la mayoría de la Cámara Municipal.

Art. 31º—Para la desincorporación de los bienes de propiedad Municipal se requerirá en cada caso, del dictamen previo de la Contraloría Municipal para cuyo efecto, las Unidades solicitantes deberán remitir el expediente respectivo, adjuntando los informes legales y/o técnicos en que se sustenten dichas desincorporaciones.

Art. 32º—En los casos de denuncia sobre bienes, derechos o acciones de todo género pertenecientes al Concejo Municipal, ocultos o desconocidos, o que por cualquier circunstancia estén indebidamente poseídos o ejercidos por terceros; será necesario el dictamen de la Contraloría Municipal antes de que el Síndico Procurador Municipal decida acerca de la procedencia de la denuncia.

Art. 33º—En los casos de reclamación de créditos contra el Fisco Municipal, cuyo pago no esté previsto o autorizado en el Presupuesto, será necesario el dictamen favorable de la Contraloría para que tales créditos puedan ser reconocidos e incluidos en el Presupuesto del próximo ejercicio o en créditos adicionales del Presupuesto vigente.

Art. 34º—Cuando el Concejo Municipal resuelva declarar la prescripción de créditos atrasados a favor del Fisco Municipal será necesario el dictamen previo de la Contraloría, requisito que deberá cumplirse en los casos de remisión total o parcial de dichos créditos o rebajas. Cuando se trate de concesión de prórroga para su pago o celebración de cualquiera transacción relacionada con los mismos o con los intereses que hayan devengado, sólo se informará lo resuelto a la Contraloría Municipal o los efectos del control posterior.

TITULO IV
DEL CONTROL POSTERIOR

68 } Art. 35º—De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75, Inc. 1º de la Ley Orgánica del Régimen Municipal corresponde a la Contraloría Municipal sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría General de la República efectuar el control posterior de la Hacienda Municipal, así como el control de las empresas y entidades de cualquier naturaleza, en las cuales el Municipio tenga participación o están sujetos a su administración o supervigilancia.

36 } Art. 36º—El control posterior que ejercerá la Contraloría Municipal, conforme a esta Ordenanza, incluye la realización de auditorías, exámenes, comprobaciones, verificaciones y la revisión de toda la actividad de la administración municipal o de áreas o actividades específicas, así como la formulación de informes sobre la exactitud y oportunidad con que la Administración Municipal ha aplicado las normas legales y reglamentarias vigentes en la programación y ejecución de los gastos y utilización de los recursos para la obtención de los resultados y metas programadas.

98 } Art. 37º—La Contraloría Municipal deberá verificar y comprobar el cumplimiento de los objetivos y metas físicas alcanzadas durante el período presupuestario examinado pudiendo practicar a tal efecto, las inspecciones y fiscalizaciones que fueren pertinentes.

Art. 38º—La Contraloría Municipal, al formular sus programas de acción de control, deberá incluir la verificación de las acciones correctivas que el organismo controlado haya adoptado en relación a las observaciones y recomendaciones formuladas como resultado de los exámenes y/o auditorías practicadas anteriormente.

Art. 39º—La procedencia de las observaciones y objeciones que se formulen como resultado de las acciones de control practicadas por la Contraloría Municipal, deberán ser comprobadas y sustentadas antes de que éstas sean comunicadas a los residentes de cuentas.

Art. 40º—La Contraloría Municipal podrá formular recomendaciones como resultado de las acciones de control que practique en la Municipalidad y en las empresas o fundaciones y entidades que estén sometidas a su control, ordenando que se efectúen los ajustes en los libros de contabilidad y vigilando que dichos ajustes sean registrados en los plazos que para el efecto se señale, salvo que se demuestre documentariamente la procedencia de los ajustes recomendados.

Art. 41°—La formación de los inventarios de bienes municipales, será efectuada por las oficinas correspondientes en las oportunidades señaladas para tal efecto dichos inventarios se practicarán bajo la vigilancia y control de la Contraloría Municipal, previa coordinación del responsable con el órgano de control.

Art. 42°—La Contraloría Municipal centralizará la rendición de cuentas de todas las dependencias que suministren, custodien o manejen fondos u otros bienes de la Municipalidad o de los Municipios que lo integren.

Art. 43°—El examen y calificación de las cuentas se realizará dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir de su presentación a la Contraloría Municipal. Vencido dicho plazo sin que se hubiese notificado a los cuentadantes algún reparo, las cuentas se considerarán fenecidas y la Contraloría otorgará a los cuentadantes los correspondientes finiquitos.

Art. 44°—La Contraloría Municipal puede finiquitar cuentas en las cuales se hallen diferencias que no excedan de bolívares un mil (Bs. 1.000,00) cuando a su juicio así convenga a los intereses del Fisco Municipal.

Art. 45°—La Contraloría Municipal comunicará o notificará a las personas o funcionarios respectivos los finiquitos expedidos, cuando las cuentas bajo su responsabilidad hayan fenecido sin cargo alguno.

Art. 46°—Cuando se determine defectos de forma que no causen perjuicios económicos al Fisco Municipal, la Contraloría Municipal formulará las observaciones pertinentes con el fin de que se corrijan, sin perjuicio de que pueda declarar fenecida la cuenta correspondiente.

TITULO V DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL

Art. 47°—La Contraloría Municipal cuidará del cumplimiento de la sistematización de la Contabilidad para todos los ramos y dependencias de la administración municipal, conforme a lo prescrito en el Inciso 3° del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría General de la República, previstas en el Artículo 127 de la misma Ley y el Artículo 67 de su Ley Orgánica.

★ **Art. 48°**—La Contraloría Municipal deberá efectuar evaluaciones periódicas de los sistemas contables y administrativos y recomendar o ejecutar las modificaciones y ajustes necesarios.

La Contraloría Municipal no podrá modificar la estructura de cuentas prescritas por la Contraloría General de la

TITULO VI DE LAS INHIBICIONES

Art. 49º—Los funcionarios de la Contraloría Municipal se inhibirán del conocimiento de los asuntos que les competen, en los siguientes casos:

- 1º—Cuando tuvieren interés directo en el asunto, o cuando tal interés existiese por parte de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- 2º—Cuando tengan parentesco con alguno de los interesados dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, o amistad íntima o enemistad manifiesta con aquellos.
- 3º—Cuando hayan emitido opinión sobre el asunto, salvo que se trate de la reconsideración de la decisión que haya dictado.

Art. 50º—El funcionario que se encontrare en cualquiera de los casos previstos en el Artículo anterior se inhibirá de conocer del asunto, a cuyo efecto remitirá el expediente al superior jerárquico, con exposición motivada de su inhibición. En caso de aceptar su inhibición el superior jerárquico indicará al funcionario que habrá de conocer del asunto.

Art. 51º—El superior jerárquico de oficio o petición de parte, podrá ordenar a los funcionarios incurso en una causal de inhibición, que se abstenga de seguir conociendo del asunto.

Art. 52º—No obstante la inhibición, el funcionario respectivo llevará a cabo las actividades que no puedan demorarse por razones de servicio.

TITULO VII DE LAS INSPECCIONES Y FISCALIZACIONES

Art. 53º—La Contraloría Municipal, efectuará dentro de los límites de la Ley y la presente Ordenanza, visitas de inspección y/o fiscalización a todas las oficinas que custodien, administren o manejen fondos u otros bienes del Municipio con el objeto de verificar la legalidad, corrección y sinceridad de las operaciones financieras o de actos administrativos.

Art. 54°—Los funcionarios de la Contraloría Municipal que sean comisionados para realizar visitas de inspección o fiscalización, deberán acreditar su presencia ante el Jefe de la Oficina respectiva o quien haga sus veces, a fin de comunicarle el motivo de su visita y solicitar se le proporcione las facilidades del caso para cumplir su cometido.

Art. 55°—Los Comisionados darán cuenta a su superior jerárquico, de las dificultades que pudieran presentarse en las visitas de inspección o fiscalización, a fin de que adopte o disponga las medidas del caso, o imparta las instrucciones sobre el procedimiento a seguir.

Art. 56°—La Contraloría Municipal efectuará las fiscalizaciones que considere necesarias en los lugares, establecimientos, edificios, vehículos, libros y documentos de perso-

nas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con los Municipios; dichas personas están en la obligación de permitir las visitas de fiscalización y de prestar las facilidades requeridas por los funcionarios de la Contraloría Municipal, para el cumplimiento de su misión.

Art. 57°—Para el cumplimiento de las modalidades de control establecidas por esta Ordenanza, la Contraloría Municipal podrá utilizar los métodos de control perceptivo que sean necesarios, con el fin de verificar objetivamente, todas las operaciones que de alguna manera se relacionen con la liquidación y recaudación de los ingresos, el manejo e inversión de los fondos municipales, reflejados en la correcta ejecución del presupuesto; así como la eficiente administración de los bienes municipales y la ejecución de los contratos celebrados por el Municipio.

Art. 58°—La Contraloría Municipal efectuará visitas de inspección y/o fiscalización a empresas, fundaciones y entidades públicas y privadas en las cuales el Concejo efectúa aportaciones, subsidios y otras transferencias, cuidando que los recursos sean invertidos en las finalidades para los que fueron destinados; a tal efecto podrá establecer los sistemas de control que estime conveniente.

Art. 59°—Cuando se considere necesario, el resultado de las visitas de la inspección o fiscalización, se hará constar en acta escrita, que será firmada por él o los comisionados y el o los responsables del área respectiva o el particu-

lar en su caso, si algunos de los funcionarios del ente visitado se negará a firmar el acta, el funcionario de la Contraloría dejará constancia de ello en el mismo documento. Una copia del acta se entregará al Jefe de la Oficina o al particular, sometidos a la inspección y/o fiscalización.

Art. 60º—Dentro de los diez (10) días siguientes al levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior el funcionario y el particular en su caso podrá presentar por escrito las explicaciones que crean conveniente, en relación con los hechos asentados en el acta de visita de inspección.

Art. 61º—La Contraloría Municipal efectuará periódicamente visitas de inspección a fin de comprobar objetivamente el Registro del Personal Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 75, Inc. 5º de la Ley Orgánica del Régimen Municipal.

Art. 62º—La Contraloría Municipal podrá ordenar la suspensión de los pagos cuando comprobare en las visitas de inspección que en la ejecución de los contratos, sea de adquisición de bienes, servicios, obras y otros, no se ha dado cumplimiento a sus estipulaciones o a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

TÍTULO VIII DE LOS REPAROS

Art. 63º—La Contraloría Municipal formulará reparos por errores en la calificación de la base imponible, o en los aforos o por deficiencias en las liquidaciones de los contribuyentes, errores en las liquidaciones de ingresos, omisiones de sanciones pecuniarias u otros incumplimientos de las leyes fiscales, errores en las liquidaciones o cobros de multas, y por cualquiera otra razón legalmente justificada, y en los casos en que, como consecuencia del examen de cuentas se determinaren irregularidades que ocasionen perjuicio económico al Fisco Municipal. El reparo que se formule debe contener:

- 1º—La denominación de la cuenta que genera el reparo, el período al cual corresponde y la fecha de presentación de la misma.
- 2º—La identificación del cuentadante, o la del contribuyente o del funcionario responsable, especificando en su caso, el cargo que le correspondió desempeñar durante la ejecución y presentación de la cuenta, así como la identificación de la oficina o dependencia respectiva.
- 3º—La determinación del concepto y naturaleza del reparo.

con indicación de las disposiciones y/o reglamentarias infringidas.

6.—El monto del reparo.

7.—La indicación del plazo para contestar el reparo, de conformidad con el artículo 64 de esta Ordenanza.

PARAGRAFO UNICO: La Contraloría Municipal comunicará a las Oficinas Administrativas o a los funcionarios a quienes correspondan, para su debido conocimiento y cobro, el reparo formulado.

Art. 64°—La notificación del reparo con las especificaciones previstas en el artículo anterior, se hará personalmente al cuentadante, o al contribuyente. Si la notificación no pudiera hacerse directamente, ésta se hará mediante publicación en la Gaceta Municipal correspondiente; a partir de la notificación los interesados tendrán acceso al expediente respectivo.

Art. 65°—El cuentadante, el contribuyente, deben contestar los reparos dentro del plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la notificación, debiendo acompañar el escrito de contestación los documentos sustentatorios que estimen necesarios. La falta de contestación oportuna se entenderá como conformidad con el reparo.

Art. 66°—Si los interesados contradicen el reparo, la Contraloría Municipal, vistos los alegatos y las pruebas presentadas, por decisión razonada lo confirmará, modificará o revocará según el caso. Esta decisión será igualmente notificada de acuerdo con lo dispuesto en estas Ordenanzas.

Art. 67°—En los casos de conformidad por falta de contestación, o cuando la decisión de la Contraloría Municipal que confirme o modifique el reparo quede firme, ésta procederá a ordenar el cobro inmediato del monto a que asciende el reparo. Si no se obtuviere el pago por la vía administrativa, la Sindicatura Municipal procederá judicialmente.

Art. 68°—Los funcionarios encargados de hacer efectivo los reparos, deberán notificar inmediatamente su recaudación a la Contraloría Municipal.

Art. 69°—Una vez pagadas las planillas de liquidación expedidas por concepto de reparos, o declarados éstos sin lugar por sentencia firme de los Tribunales, la Contraloría Municipal fenecerá la cuenta y otorgará el finiquito correspondiente.

TÍTULO IX DE LAS AVERIGUACIONES ADMINISTRATIVAS

Art. 70º—De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, corresponde a la Contraloría Municipal, instruir los expedientes a fin de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios municipales de su jurisdicción que hayan incurrido en el cumplimiento de sus deberes tendrán el carácter de reservados, salvo para los funcionarios que tengan a su cargo las investigaciones y sustanciación del expediente administrativo y el indicado desde el momento en que le sean comunicados los cargos que existan en su contra

Art. 71º—La Contraloría Municipal procederá a realizar las averiguaciones administrativas de oficio, por denuncia de particulares, o a solicitud de cualquier organismo o empleado público.

Art. 72º—En los casos de denuncia, quien la formule verbalmente deberá ratificarla bajo juramento, el denunciante después de juramentado y previa identificación, expondrá por escrito lo que crea necesario y si el funcionario que tome nota de ella, podrá hacerle las preguntas que estime pertinentes para obtener informaciones adicionales, todo lo cual se extenderá en acta que suscribirán el denunciante y el funcionario que recibe la declaración.

Art. 73º—La Contraloría Municipal podrá realizar investigaciones en todos los casos en que surgiéran indicios de que funcionarios municipales o particulares, que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de fondos o bienes municipales, hayan incurrido en errores, omisiones o negligencias.

Art. 74º—Cuando la Contraloría Municipal por razón de ejercicio de sus funciones necesite tomar declaraciones a cualquier persona, el Contralor o la persona que éste designe expedirá la citación correspondiente, donde indicará el motivo de la misma y la fecha y hora de la comparecencia personal, y recibirá la declaración en la forma prevista.

PARAGRAFO UNICO: Para la toma de las declaraciones a que se refiere el presente artículo, deberán tenerse en cuenta las excepciones y procedimientos normados en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

cuando circunstancias supervivientes o desconocidas para el momento en que se tomó la decisión, así lo aconsejen. No habrá lugar a la revisión de oficio, si se hubiere interpuesto el recurso de reconsideración.

Art. 81º—El recurso de reconsideración procede contra las decisiones dictadas por el Contralor Municipal para que éste las modifique o revoque. Este recurso deberá interponerse ante el Contralor dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión.

— Art. 82º—Si después de agotado el procedimiento administrativo los interesados insisten en contradecir los reparos o sanciones, deberán ocurrir ante los Tribunales competentes.

PARAGRAFO UNICO: La Contraloría Municipal podrá designar representantes ante el Tribunal respectivo para sostener los derechos o intereses de la Municipalidad, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Síndico Procurador Municipal.

TITULO XII

OTRAS FUNCIONES DE CONTROL

Art. 83º—Corresponde al Contralor Municipal, fijar en cada caso, la naturaleza y el monto de las cauciones.

Art. 84º—Corresponde a la Contraloría Municipal el control y vigilancia de las cauciones y garantías que deban prestar los funcionarios municipales y los particulares para responder de los perjuicios que puedan ocasionar al Fisco en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de las obligaciones contractuales, respectivamente.

Art. 85º—La Contraloría Municipal verificará la legalidad y efectividad de las cauciones existentes, expedirá el certificado correspondiente sobre las que se constituyan y archivará los documentos en que conste el otorgamiento de la garantía.

Art. 86º—Cuando la Contraloría Municipal compruebe que la garantía es insuficiente, deberá exigir el cumplimiento o la sustitución de la garantía original.

Art. 87º—Una vez otorgado al funcionario cuentadante el finiquito correspondiente a su gestión, la Contraloría Municipal declarará extinguida la caución, dando parte al Con-

TITULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 88º—Derógase las Ordenanzas, Acuerdos y demás disposiciones Municipales que sean contrarias a la presente.

Art. 89º—Esta Ordenanza en vigencia desde la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.

Dado, sellado y firmado en el Salón de Sesiones del Concejo del Distrito Páez del Estado Portuguesa, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y tres. Años: 173º de la Independencia y 124º de la Federación.

El Presidente del Concejo Municipal.
Alejandro Sánchez

La Secretaria,
Judith Fonseca L.

REPUBLICA DE VENEZUELA
ESTADO PORTUGUESA

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO PAEZ

Acarigua, 25 de Octubre de 1983.

EJECUTESE Y PUBLIQUESE:

El Presidente del Concejo Municipal.
L. S.) (Fdo.)

Alejandro Sánchez

La Secretaria del Concejo,
(Fdo.) **Judith Fonseca L.**